

ที่ ๒ ปี ๒๕๕๒ รวมทั้งค่าใช้จ่ายประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ ไว้เกินสิทธิที่ควรได้รับตามสัญญา รัฐบาลโครงการทุนการศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาลในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) (ทุนนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอ) ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเป็นค่าระวาง ขนส่งสิ่งของในการเดินทางกลับประเทศไทย และค่าธรรมเนียมธนาคาร ๒ งวด คงเหลือเงิน ที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับไว้เกินสิทธิอีกเป็นจำนวน ๕๖๐,๑๘๒.๕๗ เยน ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือ คำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปเกินสิทธิดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ถึงผู้ฟ้องคดี รายงานการตรวจสอบค่าเล่าเรียนที่นักเรียนทุน ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่ได้รับเกินสิทธิ โดยในราย ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินเกินสิทธิจำนวน ๕๙๐,๕๐๐ เยน และยังไม่ได้ปรับหักเงินคืนราชการ โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับรายงานดังกล่าวเมื่อใด อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี ได้เดินทางกลับมาประเทศไทยเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีได้ไปรายงานตัวกับผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งได้ทำหนังสือลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ความว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีความประสงค์ คืนค่าใช้จ่ายที่รับเกินสิทธิเป็นเงิน ๕๙๐,๕๐๐ เยน โดยจะชำระไม่เกินวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงต้องถือว่าอย่างช้าที่สุดที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คือ วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ต่อผู้ฟ้องคดีดังกล่าว คือ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในห้าปีนับแต่วันดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ แจ้งความประสงค์ขอคืน ค่าใช้จ่ายที่รับไว้เกินสิทธิ โดยจะชำระไม่เกินวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน และชำระครั้งสุดท้ายไม่เกิน วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับสภาพหนี้ต่อผู้ฟ้องคดีโดยทำเป็นหนังสือ รับสภาพหนี้แล้ว อายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องขอคืนค่าใช้จ่ายเกินสิทธิของผู้ฟ้องคดีจึงย่อม สะดุดหยุดลงนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือรับสภาพหนี้ถึงผู้ฟ้องคดีตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) ประกอบกับมาตรา ๑๙๓/๑๕ วรรคสอง เป็นผลให้ ระยะเวลาที่ล่วงไปนั้นไม่นับเข้าในอายุความ และต้องเริ่มนับอายุความใหม่เมื่อเหตุที่ทำให้อายุความ สะดุดหยุดลงสิ้นสุดลง ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำหนังสือ รับสภาพหนี้ต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้ชำระเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เพียงครั้งเดียว และหลังจากนั้นก็ไม่ได้ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเลย จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๕๕๗,๐๖๗.๓๑ เยน ภายในกำหนดระยะเวลา แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงเพิกเฉย กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงครั้งเดียวจำนวน ๑,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และไม่ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเลย ซึ่งตามหนังสือรับสภาพหนี้ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้อง

